

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000490 05 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E. E.S.P)

Que mediante Resolución de GG No 001461 del 28 de octubre de 2008, EMCALI E.I.C.E E.S.P. adoptó y estableció políticas de administración de los riesgos.

Que mediante el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se estableció que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción, que contemple, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigar esos riesgos, a través de la implementación de una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y requerimientos de la política Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.”

Que el 21 de mayo de 2014 fue expedido el Decreto 943, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano, MECI 1000:2005”, en cuyo artículo 1º establece la obligación de actualizar y fortalecer un sistema de control interno, teniendo en cuenta los lineamientos del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014.

La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI considera el ejercicio del control interno como transversal a las demás dimensiones. La estructura del MECI actualizado está integrada por cinco componentes teniendo como referente el modelo COSO y permeada por una asignación clara de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control (enmarcando los Lineamientos Estratégicos y las Tres Líneas de Defensa), no siendo tarea exclusiva de las oficinas de control interno, sino la suma de esfuerzos de todos y cada uno de las dependencias administrativas y operacionales de la Organización.

Que en el marco de la “Mejora Continua” es necesario fortalecer la actual metodología empresarial para la Gestión de los Riesgos de la Organización, en la que el concepto rector sea la RESILIENCIA EMPRESARIAL mediante la aplicación de las mejores prácticas basadas en los principios de:

- “Gobernanza”.
- “Tan bajo como razonablemente sea posible – ALARP”.
- “Tratamiento Costo-Beneficioso”.

Fortaleciendo la Continuidad del Negocio y el cumplimiento de la Misión de la Organización.

Que mediante Resolución de GG No 000505 del 15 de julio de 2016, EMCALI E.I.C.E E.S.P., actualizó su política de administración de los riesgos.

WMO
R



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000490 0 5 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E. E.S.P)

El Gerente General de las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., nombrado mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.00829 del 17 de noviembre de 2022, emanado de la Alcaldía de Santiago de Cali y Acta de Posesión No. 0353 del 21 de noviembre de 2023, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" y el artículo 269 establece que: "En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas".

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 365 establece: "que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".

Que la Ley 87 de 1993 establece en el artículo segundo como objetivo entre otros, el logro de: literal a) "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y f) Definir y aplicar medidas para tratar los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos".

Que el Decreto 1537 de 2001 reglamentario de la Ley 87 de 1993 estableció que "todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de Administración de Riesgos tendiente a darles un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y que deben estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar".

Que acorde con el numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, "son deberes de todo servidor público, adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen".

Que el referente técnico representado por la Norma ISO 31000, establecer que se debe desarrollar mediante la identificación de los riesgos, el análisis y la valoración de los mismos.

EMCALI EICE ESP - GERENCIA GENERAL
CAM Torre EMCALI Piso 3 - PBX. (602) 8999999





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000490 U 5 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E. E.S.P)

Que el 18 De enero De 2022 fue expedida la Ley 2195, “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”

Que EMCALI ha adoptado la Ruta Metodológica que define la Norma Universal para la Gestión del Riesgo – ISO 31000 y la complementa con los lineamientos generales del MARCO COSO-ERM y las Guías emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

RESUELVE

Artículo Primero. - OBJETIVO: Actualizar la Política para la Gestión del Riesgo de Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Marco Normativo Nacional, las mejores prácticas aplicables a su giro de negocio desde la Resiliencia, como propósito desde el cual quienes toman decisiones en la Organización, crearán y preservarán valor para ella.

Artículo Segundo. – Política General: La Gestión del Riesgo en EMCALI EICE-ESP será realizada desde un enfoque basado en la “Resiliencia”, entendida ésta como la capacidad que desarrolla la Organización para recuperarse frente a los efectos de los constantes cambios que ocurren en su entorno de negocio, que le generan inestabilidad en el cumplimiento de su estrategia, afectan en mayor grado el desarrollo normal de sus procesos y en general, exponen el cabal cumplimiento de su Misionalidad, modificándose los siguientes aspectos:

GENERALIDAD

EMCALI EICE ESP en su condición de Empresa de Servicios Públicos es muy sensible a los efectos directos o colaterales generados por situaciones propias de un entorno global que manifiesta significativos cambios Económicos, Sociales, Ambientales, de salubridad, Tecnológicos y Geo-Políticos.

En consideración con lo anterior, la Política de Gestión del Riesgo de la Organización deberá trazar la directriz con que en adelante se enfrenten los Escenarios de Riesgo propios de un entorno con mayores incertidumbres que pudiesen dificultar la toma de decisiones centrada en la creación y la preservación de valor.



EMCALI EICE ESP - GERENCIA GENERAL
CAM Torre EMCALI Piso 3 - PBX. (602) 8999999

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000490 05 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E.
E.S.P)

PROPÓSITO DE LA POLÍTICA

Establecer un Referente Institucional que sirva como lineamiento para la Gestión del Riesgo, vista como la mayor capacidad que pueda desarrollar EMCALI EICE ESP, para la visualización y tratamiento anticipado de aquellos Escenarios de Riesgo propios del “Giro del Negocio” que pudiesen materializarse como consecuencia de la dinámica global en materia Económica, Social, Ambiental, Tecnológica y Geo-Política.

OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Generar para EMCALI EICE ESP las capacidades para soportar los efectos probables de la materialización de aquellos escenarios de Riesgo con capacidad de afectar o destruir valor, permitiéndole una posterior rehabilitación desde una posición competitiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

- Fortalecer la capacidad de reconocimiento de Escenarios de Riesgo probables en el entorno de la Organización.
- Evaluar la Probabilidad de materialización de estos Escenarios de Riesgo.
- Estructurar los correspondientes “Portafolios” de Escenarios de Riesgo de aquellas facetas de la Organización que al ser afectadas por su materialización generen impacto en la estrategia y/o en los procesos.
- Definir la priorización de los Escenarios de Riesgo evaluados.
- Estructurar las medidas de intervención (Tratamiento) costo-beneficiosas para aquellos Escenarios de Riesgo que, por su Probabilidad de Materialización y mayor impacto en la creación o preservación de valor, hayan sido catalogados como prioritarios.
- Consolidar el Perfil de Riesgo de la Organización y los perfiles correspondientes a sus negocios y divisiones administrativas.
- Construir los Indicadores de Desempeño para la Gestión del Riesgo.
- Monitorear el desempeño de la Gestión del Riesgo.
- Comunicar periódicamente a los diferentes estamentos de la Organización, los resultados de la Gestión del Riesgo.

ALCANCE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

En EMCALI EICE ESP, la Gestión del Riesgo será de carácter “transversal y estará involucrada en:

- La Gestión de la Estrategia,

Handwritten signature



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000 490 05 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E. E.S.P)

- La “Toma de decisiones”.
- La Operación de los Procesos.
- La Formulación de los Proyectos.
- Estructuración de los Planes y Programas.

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

La GERENCIA GENERAL a través de su Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial y la Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial proveerá a EMCALI EICE ESP un MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO que contenga los aspectos corporativos y metodológicos que garanticen las mejores prácticas por parte de todos aquellos que como SERVIDORES PÚBLICOS o CONTRATISTAS estén involucrados directa e indirectamente con el desarrollo del negocio de la organización.

ROLES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

Reconociendo la importancia que reviste la GESTIÓN DEL RIESGO en EMCALI EICE ESP, se hace necesario establecer para cada nivel de la organización, una descripción lo más preciso posible del rol que cada uno de ellos debe desempeñar para garantizar la sostenibilidad de la Organización.

Para tal efecto, a continuación, se define para cada nivel el “Rol” que le corresponde:

NIVEL	ROL
Junta Directiva (Alta Dirección)	Orientar al Gerente General en la toma de decisiones estratégicas en entornos de inestabilidad e incertidumbre (Riesgo).
Gerente General (Representante Legal)	Tomar decisiones frente a Escenarios de Riesgo que pudiesen alterar el curso del negocio, posibilitando la implementación exitosa de medidas de control que le generen a la organización la capacidad de una respuesta resiliente.
Gerencia Media (Gerentes UEN, Gerentes de Área y equipo directivo)	Levantar y gestionar los Escenarios de Riesgo de los Procesos, Planes, Programas y Proyectos bajo su direccionamiento.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, regulado por el Decreto 1499 de 2017	En este comité se analiza la gestión del riesgo y se aplican las mejoras.



EMCALI EICE ESP - GERENCIA GENERAL
CAM Torre EMCALI Piso 3 - PBX. (602) 8999999

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP

RESOLUCIÓN JD No. 100000490 05 SEP 2023

(Por medio de la cual se modifica la Política y Administración de los Riesgos en EMCALI E.I.C.E. E.S.P)

Dirección de Control Interno	En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. Deberá retroalimentar a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo del Modelo de Operación por Procesos y Plan Estratégico Corporativo por medio de la evaluación, control y toma de decisiones de los riesgos de Emcali de igual forma verificarán que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos en EMCALI EICE ESP esta evaluación y seguimiento deberá realizarse como mínimo una vez al año MECI La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
Servidores Públicos en general.	Aplicar los conceptos de autocontrol, calidad y tratamiento de los escenarios de riesgo en todos los ámbitos inherentes a su labor.

Artículo Tercero. – VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

Preparó: MARTHA CECILIA TRIVIÑO MILLAN – Profesional Administrativo I – Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial
Revisó: VICTOR EDUARDO SÁNCHEZ MUÑOZ – Jefe de Unidad de Prospectiva Estratégica Empresarial
CARLOS OLMEDO ARIAS REY – Secretario General
RICARDO TORO REINA – Director Jurídico
ERIKA TATIANA GUTIERREZ ESPINOSA – Coordinadora Soporte Legal Empresarial (E)
MARÍA JULIANA PAREDES ESCOBAR – Abogada Contratista
VÍCTOR MANUEL DELGADO CAMACHO – Abogado Contratista
Aprobó: ALEX FERNEY ALEGRÍA LOANGO - Subgerente de Planeación y Desarrollo Empresarial
ALEX FERNEY ALEGRÍA LOANGO - Subgerente de Planeación y Desarrollo Empresarial